

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-061	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	부서주의, 개선		
관 계 부 서	○○실(★★팀), □□실(●●팀)		
제 목	협약체결 업무처리 절차 준수 미흡		

1. 업무 개요

◇◇원(♠♠팀)은 ☒☒☒☒ ♣♣을 위해 FFFFF 및 GGGGG과 매년 「♣♣협약」을 체결하고 있다.

♡♡처(▲▲팀)는 ☞☞시의 ☒☒☒☒ 운영비 지원 및 협력을 위해 매년 「☒☒☒☒운영사업 업무협약」을 체결하고 있다.

□□실(●●팀)은 공항공사의 업무에 관한 권한위임 및 전결에 관한 사항을 총괄하고 있으며, 협약과 관련한 사항도 위임전결규정에 반영하여 준수하도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공항공사 「위임전결규정」 제4조(위임전결사항 등)에 따르면 협정, 협약 및 양해각서 체결 또는 변경 시 중요사항은 사장이 최종 결재권자로 지정되어 있고 일반사항에 대해서는 본부장/단장을 전결권자로 지정하고 있다.

또한, 「일상감사 세부 시행기준」에 따르면 사장 명의로 체결하는 국제기구, 정부기관, 각종 협회, 기업체 등과의 협약체결, 변경, 해지에 관한 사항은 일상감사를 의뢰하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♡♡처(▲▲팀)는 “인천공항 ☒☒☒☒운영사업 협약”을 체결하면서 위임

전결규정에서 정한 사항과 다르게 전결권자로 지정되어 있지 않은 처장의 최종결재로 협약을 체결하여 「위임전결규정」을 미 준수하였다.

또한 ◇◇원(♠♠팀),♡♡처(▲▲팀)는 사장 명의로 체결하는 협약체결 사항은 일상감사 대상 범위에 해당함에도 불구하고 일상감사를 의뢰하지 않고 협약을 체결하여 「일상감사 세부 시행기준」을 위반하였다.

[표] 일상감사 미 이행 현황

구분	협약명	협약대상	문서번호	방침일
1	AAAAAAAAA	FFFFF	◇◇◇◇-252	'21.01.13
			◇◇◇◇-197	'22.01.12
			◇◇◇◇-5326	'22.12.29
2	BBBBBBBBBB	GGGGG	◇◇◇◇-698	'21.02.16
			◇◇◇◇-584	'22.02.15
			◇◇◇◇-539	'23.02.10
3	CCCCCCCCC	GGGGG	◇◇◇◇-809	'21.02.23
			◇◇◇◇-673	'22.02.22
			◇◇◇◇-764	'23.02.27
4	DDDDDDDD	GGGGG	◇◇◇◇-645	'23.02.17
5	EEEEEEEE	KKKKK	♡♡♡♡-522	'23.4.3

한편 공항공사 「위임전결규정」에서 협약과 관련한 위임전결은 중요사항 또는 일반사항으로만 분류되어 있어 협약상대자의 법인명 변경, 직무교육 수강 목적의 업무협약 등 경미한 사항에 대한 협약에 대해서도 본부장/단장의 결재를 득해야 한다.

그리고 기술 분야에서는 사업 준공 시 해당사업의 계약자가 공항공사에서 발주하는 차기 사업의 과업수행에 영향을 미칠 수 있는 경우에 대비하여 물품공급 및 기술지원 협약을 체결한 후 해당 협약서를 포함하여 차기 사업발주 시행계획 방침을 수립하는 것이 일반적이기에 차기 사업발주 시행방침에 포함되어 진행되는 협약 건에 대해서는 해당사업 시행방침의

위임전결 규정을 따르도록 하는 것이 행정적으로 보다 효율적일 수 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

① 한♡♡처(▲▲팀)는 인천공항 ㉠㉠㉠㉠운영의 ㉠㉠시 ***은 2007년부터 매년 시행하는 사업으로 협약기간 및 대표자명 등 단순 변경 외 변경사항이 없다는 의견을 제시하였으나, 단순 변경에 대해 규정을 달리 적용하도록 정한 바가 없기에 절차를 준수하지 않은 사항에 대한 정당한 이유로 받아들이기 어렵다.

② ◇◇원(♠♠팀)은 ♣♣ 시행계획 수립 시, 협약체결 대상인 ♣♣기관과 ♣♣에 대한 내용을 포함하여 일상감사를 득한 사항이라고 소명하였으나, 해당 ♣♣의 시행계획에서는 협약체결에 대한 사항이 부재하였고, 협약서도 첨부되어 있지 않아 협약체결과 관련하여 일상감사를 진행하였다고 인정할 수 없다.

③ □□실(●●팀)은 경미한 사항에 대한 위임전결 권한 조정검토 필요에 대한 감사의견과 관련하여 “협약·협정(공통)”에 적용되는 위임전결사항은 수용하여 개선 검토할 예정이나, “임대사업(토지) 관련 실시협약”은 공항운영 및 개발, 경영상에 영향이 크기에 면밀히 검토하여 결정할 필요가 있어 현행 전결 권한을 유지하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하였다.

이에 “임대사업(토지) 관련 실시협약”에 대한 위임전결 권한을 정함에 있어 경미한 사항에 대한 판단을 명확히 규정하기 어렵다는 □□실(●●팀)의견을 수용하여 “임대사업(토지) 관련 실시협약”에 대한 위임전결사항은 □□실(●●팀)과 관련부서 간에 협의·검토과정을 통해 개선 여부를 결정하도록 하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

조치할 사항

① 사장(○○실장)은 협약체결 업무처리 절차 준수를 소홀히 한 한♡♡처(▲▲팀),

◇◇원(♀♀팀)에 「부서주의」 조치하시기 바랍니다.(부서주의)

② 사장(□□실장)은 실무에서 발생되고 있는 협약체결 및 변경사례를 검토하여 경미한 사항에 대한 위임전결 권한을 합리적으로 개선하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략